



INFORME Nº 87/2019/PRUV/SPR

PROCESSO Nº 53500.023505/2019-96

INTERESSADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.

1. **ASSUNTO**

1.1. Acompanhamento do grupo SKY no Ranking de Acessibilidade, previsto no art. 32 do Regulamento Geral de Acessibilidade - RGA, aprovado pela Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016.

2. **REFERÊNCIAS**

2.1. Regulamento Geral de Acessibilidade - RGA, aprovado pela Resolução n.º 667, de 30 de maio de 2016;

2.2. Manual Técnico - Operacional do RGA - MORGA (disponível em <http://www.anatel.gov.br/setorregulado/regulamentacao-acessibilidade>);

2.3. Procedimento de Fiscalização do RGA - Portaria nº 1765, de 23 de outubro de 2018 (SEI n.º 3393488).

3. **ANÁLISE**

Breve histórico

3.1. Após diversos estudos, pesquisas e consultas^[1] à sociedade, a Anatel publicou em 2016 o Regulamento Geral de Acessibilidade (RGA), aprovado pela Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016^[2]. O RGA foi um marco regulatório de acessibilidade, considerando os avanços que trouxe para o setor de telecomunicações, como o atendimento em Libras por videochamadas.

3.2. No mês seguinte ao da publicação do RGA, a Anatel compôs o Grupo de Implantação do RGA, denominado GIRA, formado por membros das prestadoras de telecomunicações, instituições voltadas para acessibilidade e demais órgãos do governo como a Secretaria de Direitos Humanos. O objetivo do grupo foi o de buscar as melhores experiências e padrões para a implementação do RGA.

3.3. As reuniões foram realizadas ao longo de 2016, 2017 e 2018 e seu principal resultado foi a elaboração do Manual Técnico Operacional para Implantação do RGA (MORGA) que reuniu as melhores práticas do setor no que diz respeito a acessibilidade no atendimento, nos documentos disponibilizados aos clientes, sites, Central de Intermediação de Comunicação e lojas, além de destacar padrões internacionais como o World Wide Web Consortium^[3] (W3C) e estabelecer os critérios para o Ranking de acessibilidade. Este último foi definido conforme os termos do art. 32 do RGA:

Art. 32. A Anatel divulgará classificação comparativa entre as prestadoras, de acordo com as ações de acessibilidade por elas promovidas, conforme índice de desempenho a ser definido pela Agência, visando à melhoria do atendimento dos usuários de serviços de telecomunicações com deficiência.

3.4. Conforme estabelecido no MORGA, são 4 os critérios a serem pontuados no Ranking:

- a) Acessibilidade na página da internet – **API** (máx: 5 pontos);
- b) Atendimento especializado nos Setores de Atendimento no Estabelecimento – **ASA** (máx: 5 pontos);
- c) Eficiência dos mecanismos de interação via mensagem eletrônica, webchat e videochamada nos canais de atendimento remoto para pessoas com deficiência – **ERA** (máx: 5 pontos);

d) Ações voluntárias que incentivem/divulguem/assegurem os direitos das pessoas com deficiência
– AVI (10 pontos por iniciativa).

3.5. Ainda conforme o MORGA, a publicação do Ranking é anual, acompanhada de texto explicativo da Agência, conferindo transparência a todo o processo.

[1] Processo nº 53500.002203/2014

[2] A Resolução nº 667/2016 entrou em vigência em sua totalidade em 02 de dezembro de 2017, conforme prazo estabelecido pela Resolução nº 677/2017.

[3] O World Wide Web Consortium é a principal organização de padronização da World Wide Web. Consiste em um consórcio internacional com quase 400 membros, agrega empresas, órgãos governamentais e organizações independentes com a finalidade de estabelecer padrões para a criação e a interpretação de conteúdos para a Web.

Da fiscalização do Ranking

3.6. Para guiar as fiscalizações do RGA, inclusive o Ranking, foi elaborado pela SFI, em conjunto com a SPR, o Procedimento de Fiscalização do RGA - Portaria n.º 1765, de 23 de outubro de 2018 (SEI n.º 3393488).

3.7. Com a finalidade de divulgar um ranking mais robusto e confiável, vislumbrou-se a conveniência de ser realizada, no primeiro semestre de 2018, uma fiscalização de menor extensão como projeto piloto e, no segundo semestre, outra fiscalização com amplitude maior. Desta forma, poderiam ser feitos testes com os resultados da primeira fiscalização, de forma a identificar necessidades de melhorias. E assim foi executado o Projeto Piloto no primeiro semestre de 2018, e uma fiscalização maior no segundo semestre, sendo esta última a que baseou o primeiro Ranking de Acessibilidade.

Do primeiro Ranking de Acessibilidade

3.8. Em 16 de abril de 2019, a Anatel realizou a entrega do "1º Prêmio Anatel de Acessibilidade em Telecomunicações" à prestadora que obteve a melhor classificação no Ranking supramencionado. A cerimônia contou com as presenças do presidente da Anatel, Leonardo de Moraes; da primeira-dama Michelle Bolsonaro; da senadora Mara Gabrilli (PSDB/SP) do secretário-Executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Júlio Semeghini Neto, que representou o ministro Marcos Pontes; e do presidente do Conselho de Administração da Tim, Nicandro Durante. Participaram do evento os conselheiros da Anatel Emannel Campelo, Aníbal Diniz e Vicente Aquino. A imprensa presente cobriu o evento e colaborou na divulgação do Prêmio.

3.9. Para a classificação do Ranking, as cinco maiores prestadoras de serviços de telecomunicações foram fiscalizadas em 2018: Claro, Oi, SKY, VIVO e TIM, por não se enquadrarem na definição de Prestadora de Pequeno Porte, nos termos definidos no Plano Geral de Metas de Competição - PGMG, aprovado pela Resolução nº 600/2012 e alterado pela Resolução nº 694/2018:

XV - Prestadora de Pequeno Porte: Grupo detentor de participação de mercado nacional inferior a 5% (cinco por cento) em cada mercado de varejo em que atua;

Do aproveitamento da SKY no Ranking de Acessibilidade

3.10. A SKY obteve a quarta posição no Ranking, contudo alguns critérios do Ranking não foram atendidos, conforme Informe SEI nº 3920933 e Relatório de Fiscalização nº 0010/2019/GR05 (SEI n.º 3768358). As planilhas SEI nº 3955988, SEI nº 3956157, SEI nº 3956405 e SEI nº 3956488 demonstram

o aproveitamento em cada item e subitem dos indicadores - ASA, ERA, API e AVI.

Do Plano de Ação

3.11. Visando melhorar o atendimento das pessoas com deficiência e também uma regulação mais responsiva, esta Agência instaurou o Plano de ação SEI nº 53500.023505/2019-96, com o objetivo de acompanhar as ações da **SKY** voltadas para melhorar seu desempenho no Ranking de Acessibilidade.

3.12. Nesse sentido, em 5 de junho foi realizada uma reunião com a **SKY**, para especificar os critérios do Ranking que a prestadora deveria adequar às normas do RGA no âmbito deste Plano. Outrossim, é preciso que a prestadora apresente à Anatel, **em até 30 dias**, proposta de Plano de Ação para melhoria dos seguintes critérios apresentados abaixo, especificando as ações a serem tomadas e prazo para cumprimento:

3.12.1. Não garantir a acessibilidade de sua página na internet (art. 8º, VI, RGA).

Conforme detalhado nos itens 3.21 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933) e Relatório de Fiscalização (SEI nº 3767758), os agentes de fiscalização constataram que todas as páginas do grupo Sky não permitem a validação automática pela ferramenta "Access Monitor". Quanto ao teste cognitivo, foram avaliados 154 itens (os 22 requisitos do Procedimento de Fiscalização, em 7 páginas). Os cálculos referentes a esse critério constam na planilha SEI nº 3955988.

3.12.2. Não disponibilizar videochamada no SAC (art. 8º, IV, RGA).

Os detalhes da avaliação deste critérios bem como os valores apurados constam dos itens 3.113 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933).

3.12.3. Não disponibilizar webchat no SAC (art. 8º, IV, RGA).

Os detalhes da avaliação deste critérios bem como os valores apurados constam dos itens 3.113 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933).

4. CONCLUSÃO

4.1. Sugere-se a notificação à prestadora **SKY**, para que:

- a) conheça o teor deste informe;
- b) apresente Plano de Ação **no prazo de 30 dias a contar da notificação**, para melhoria dos critérios apresentados no item 3.12 deste Informe.



Documento assinado eletronicamente por **Nilo Pasquali, Superintendente de Planejamento e Regulamentação**, em 27/08/2019, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Marques da Costa Jacomassi, Gerente de Universalização e Ampliação do Acesso**, em 28/08/2019, às 08:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Rodrigues Ferreira, Assessor(a)**, em 29/08/2019, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **4257391** e o código CRC **1833AAB2**.

Referência: Processo nº 53500.023505/2019-96

SEI nº 4257391